

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1873/2538

นายสมชาย แซ่ตั้งหรือภูอมรเลิศ โจทก์
บริษัทเกียรติศิริค้าไม้และก่อสร้าง จำกัด
กับพวก

จำเลย

นายบุญชัย บุญธรรมสามิสร ทนาย
จำเลยที่ 3 ที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 67 วรรคสอง

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ไม่ใช่แบบพิมพ์ของศาล ทั้งเลอะเทอะ ไม่เรียบร้อยเป็นการฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) จึงไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ 4 คืบค่าขึ้นศาล ชั้นฎีกาทั้งหมด จำเลยที่ 3 ที่ 4 เห็นว่า ทนายจำเลยที่ 3 ที่ 4 หลงผิด เข้าใจว่าแบบพิมพ์ฎีการุ่นเก่าและแบบพิมพ์ 40 ก. ที่ถ่ายเอกสารนั้นมีข้อความครบถ้วนเหมือนกับแบบพิมพ์ของศาล และเหตุที่ฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ 4 เลอะเทอะ นั้นก็เนื่องมาจาก เครื่องถ่ายเอกสารหาใช่เป็นการจงใจกระทำของทนายจำเลยที่ 3 ที่ 4 ไม่ และทนายจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้จัดพิมพ์ข้อความโดยเว้นวรรคและย่อหน้าไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ศาลได้อ่าน เข้าใจโดยง่ายอยู่แล้ว อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67(5) หาได้มีบทบัญญัติให้ศาลมีคำสั่งให้คืนคำคู่ความ ที่ยื่นขัดต่อบทบัญญัติมาตราดังกล่าวไม่ กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 18 มาใช้บังคับโดยอนุโลม โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ไว้

พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ศาลชั้นต้นส่งสำเนาคำร้องโดยวิธีลงประกาศในหนังสือพิมพ์ (อันดับ 215) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท โฉนดเลขที่ 28505 ตำบลวัดท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และอาคารเลขที่ 1/17 บนที่ดินดังกล่าว ระหว่างจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ให้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินและอาคารดังกล่าวกลับมาเป็นของจำเลยที่ 2 ในฐานะ ผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนจำเลยที่ 1 ตามเดิมให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารดังกล่าว ให้แก่โจทก์และรับเงินส่วนที่เหลือ 1,120,000 บาท หากจำเลยที่ 1ที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 198) จำเลยที่ 3 ที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 201)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ใช่แบบพิมพ์ของศาลไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 67 วรรคสอง สมควรให้คืนฎีกาไปเพื่อทำมายื่นใหม่ จึงให้ยก คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ถ้าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ยังประสงค์จะฎีกา ให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทำฎีกามายื่นใหม่ภายในระยะเวลาตามที่ศาลชั้นต้น เห็นสมควรกำหนด

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ไม่ใช่แบบพิมพ์ของศาลไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 67 วรรคสอง สมควรให้คืนฎีกาไปเพื่อทำมายื่นใหม่ จึงให้ยก คำสั่งของศาลชั้นต้นที่สั่งไม่รับฎีกาของ

จำเลยที่ 3 และที่ 4 ถ้าจำเลยที่ 3 และที่ 4 ยังประสงค์จะฎีกา ให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ทำฎีกามายื่นใหม่ภายในระยะเวลาตามที่ศาลชั้นต้น เห็นสมควรกำหนด

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>